安监局：广西南宁市泽沣运输有限责任公司“4•12”道路交通事故

发布时间：2018-10-23 16:45　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年04月12日，一辆牌号为桂AP1335号重型自卸车在南宁市武鸣区农坛路与新宁路交叉路口处发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施<生产安全事故报告和事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2007〕79号）等有关法律法规规定， 城区人民政府成立了由城区安监局、南宁市交警支队十五大队、城区交同志组成的广西南宁市泽沣运输有限责任公司“4•12”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，邀请城区监察委派员参加。事故调查组按实效”原则， 通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

在南宁市武鸣区农坛路与新宁路交叉路口，驾驶人卢某勇驾驶广西南宁市泽沣运输有限责任公司车牌号为桂AP1335号的重型自卸货车停在南宁市武灯通行，于2018年04月12日15时10分，当左转信号灯为红灯直行绿灯亮起时，行人李某科沿农坛路左转弯车道与直行车道分隔线由南往北步行，横过桂号重型自卸货车辗压李某科，造成李某科当场死亡。

（二）事故应急处置情况

2018年04月12日15时10分发生事故后，桂AP1335号重型自卸货车驾驶人卢某勇下车查看后，立即拨打110报警及120急救电话。接到报警后，南宁市故现场，开展应急处置工作。事故造成1人死亡、无其他人员受伤，事故未造成交通中断和堵塞。事故现场勘查于16时50分结束，死者遗体送殡仪馆停放

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况。

1.事故车辆情况。桂AP1335号重型自卸货车，车辆登记所有人为广西南宁市泽沣运输有限责任公司；品牌型号为乘龙牌LZ5250ZJH7DB；使用性质为02月5日；档案编号450101XXXX84；核载12370KG。事故发生时为空车；检验有效期至2019年2月。该车投保于华安财产保险股份有限公司，机动车交通月30日止，机动车辆商业保险单号：605110403022018000202O至2019年1月30日止。事故发生后，经南宁市机动车检测有限公司《桂AP1335号车辆技术意见：行车制动性能合格；驻车制动性能合格；前照灯远光光束发光强度合格；照明及信号装置功能有效；车身反光标识合格；该车尾部标志板缺失不规定中第8.4.1条要求；该车后下部防护装置缺失不合格，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）规定中第12.9.3条要求。

2.事故车辆挂靠经营情况。桂AP1335号重型自卸货车实际车主为卢某孟（身份证号码450122XXXXXXXX11519，男，39岁，家住广西武鸣县双桥镇合责任公司签订《车辆挂靠合同》及《保证书》将自购的桂AP1335号重型自卸货车挂入广西南宁市泽沣运输有限责任公司进行汽车货物运输经营，车主独并由其实际控制支配运行，《车辆挂靠合同》约定卢瑞孟在《保证书》明确每年交给广西南宁市泽沣运输有限责任公司挂靠服务费2000元，按月交费。

(二)事故车辆驾驶人情况。

卢某勇，男，桂AP1335号重型自卸货车驾驶人，身份证号450122XXXXXXXX1514，家住武鸣县双桥镇合美村桥洋屯X号；驾驶证档案编号45010XXXX3驶证审验有效期至2022年01月16日；从业资格证号450122XXXXXXXX1514，从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶；属事故车辆所在公司合同聘用驾驶进行抽血检验，排除酒驾、毒驾。

（三）事故单位基本情况。

广西南宁市泽沣运输有限责任公司，成立于2010年06月24日，《营业执照》统一社会信用代码为914501085572243515，公司类型为有限责任公司（经理班某金。经营范围为道路货物运输（经营性普通货物运输）。共有货运车辆120辆，全部为挂靠车辆经营，并与公司签订挂靠合同，公司对每部车收在南宁市良庆区兴象路本一里32号。

（四）事故道路基本情况。

事故现场位于南宁市武鸣区农坛路与新宁路交叉路口，为城市道路，水泥路面，南北走向，道路每侧各有三条汽车道，一条摩托车道、一条非机动围隔离，摩托车道与非机动车道施划有单实分道线，夜间有路灯照明。事故发生时天气为阴天，路面干燥。

三、事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者李某科，男，52岁，家住武鸣区城城厢镇文合村弄祥屯X号；为通过路口未走人行横道的行人，事故中被桂AP1335号重型自

（一）直接原因。

驾驶人卢某勇违反道路交通安全法规，在左转车道内遇左转信号灯为红灯直行绿灯亮起时驾驶机动车直行通过，行人李某科通过路口未走人行横道事故的直接原因。

（二）间接原因。

广西南宁市泽沣运输有限责任公司，1.对挂靠车辆的安全管理和事故排查治理不到位，桂AP1335号重型自卸货车尾部标志板缺失和后下部防护装置规定中第8.4.1条及12.9.3条要求；2.驾驶员安全教育不到位，未对从业人员进行岗前三级安全教育和培训，未建立安全教育和培训时间（学时）、内容

（三）事故性质。

经调查认定，广西南宁市泽沣运输有限责任公司“4·12”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）卢某勇，广西南宁市泽沣运输有限责任公司桂AP1335驾驶人，违反道路交通安全法规，在左转车道内遇左转信号灯为红灯直行绿灯亮起时驾局交警支队十五大队《道路交通事故认定书》（第4501229201800096号）的对事故过错及责任认定，卢瑞勇负该事故的主要责任，涉嫌构成犯罪，由公

（二）班某金，广西南宁市泽沣运输有限责任公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，没及时消除市武鸣区安全生产监督管理局依法给予行政处罚。

（三）广西南宁市泽沣运输有限责任公司，未对肇事车辆和驾驶员实施有效管理，对事故发生负有管理责任，建议由南宁市良庆区道路交通运输主

五、事故防范和整改措施

（一）广西南宁市泽沣运输有限责任公司，要认真吸取事故教训，进一步建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产责任制，切实加强对驾驶路交通安全法律、法规的规定，避免类似事故再次发生。

（二）道路交通运输管理部门要强化道路运输行业安全监管。坚持“党政同责、一岗双责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经交通运输企业落实安全生产主体责任，认真研究事故预防和工作改进措施，强化经营性道路运输企业的安全监管。

（三）公安交管部门立即在城区范围内组织开展一次专项整治行动，集中整治货运车辆驾驶员在驾驶过程中不按道路交通标线和交通信号灯行驶、规定等严重违法违规行为，多措并举保障道路交通运输安全。

广西南宁市泽沣运输有限责任公司

“4·12”道路运输事故调查组

2018年9月27日

扫一扫在手机打开当前页